۱۴۰۵/--/--

----/۱۴۰۵/الف

"بسمه تعالی"

قرارداد اجاره به شرط تملیک

ماده۱) طرفین قرارداد:

۱-۱) موجر: شرکت آیینه گستر ساختمان اصفهان به شماره ثبت ۳۷۵۴۸ به شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۵۵۱۱۸۰ تاریخ ثبت ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ همراه: ۰۹۱۳۱۶۸۶۶۲۶ به نشانی: اصفهان خیابان چهارباغ بالا- کوچه باغ ارم- ساختمان ارم- طبقه چهارم- واحد ۴۱ که در این قرارداد از این پس به اختصار موجر نامیده می شود.

۱-۲) مستاجر: آقای / خانم ------- نام پدر: --- به کدملی: ----- ت.ت / تاریخ ثبت: --/--/---- آدرس اصفهان ----------،

همراه ---------- در این قرارداد از این پس به اختصار موجر نامیده میشود.

ماده۲) موضوع قرارداد:

عبارت است از تملیک منافع تمامت شش دانگ یک واحد مسکونی به متراژ --- مترمربع اعم از مفید و غیرمفید با احتساب مشاعات و پارکینگ و به صورت ناخالص واقع در اصفهان، ---------- واقع در طبقه ---- واحد----- به مدت مرقوم و معلوم و بر اساس شروط مندرج در قرارداد. در صورت کاهش یا افزایش میزان متراژ موضوع قرارداد طرفین هیچ ادعایی نسبت به کاهش یا افزایش آن ندارند.

ماده۳) مدت اجاره:

مدت اجاره از --/--/---- لغایت --/--/---- به مدت ---- ماه می باشد.

ماده۴) مال الاجاره (اجاره بهاء):

کل مبلغ مال الاجاره به استناد توافق قطعی طرفین عبارت است از مبلغ ((------ میلیارد و --------- تومان)).

ماده۵) نحوه پرداخت اجاره بهاء:

۱-۵) مبلغ ((---- میلیارد و -------- تومان)) طی --- قسط مساوی متوالی (یک ماه به یک ماه) هر قسط به مبلغ ((----------تومان)) که ---هر ماه باید از سوی مشتری تسلیم فروشنده گردد و سر رسید اولین قسط تاریخ --/--/---- خواهد بود. (توضیح آنکه ماه در این قرارداد سی روز محاسبه می گردد)

موجر　　مستاجر　　شاهد۱　　شاهد۲

تبصره: چنانچه این قرارداد در صورت تخلف مستاجر از پرداخت هریک از مبالغ مذکور مستند به ماده هشت بند ۲ منفسخ گردد، مبالغ پرداخت شده بابت اجاره بها به مستاجر مسترد نمی گردد و فقط مبلغ قرض الحسنه پس از کسر ۱۵% از آن، طی ۸ قسط ماه به ماه به مستاجر عودت خواهد شد.

ماده۶) تسلیم مورد اجاره:

مورد اجاره در تاریخ --/--/--- تسلیم مستاجر گردید.

ماده۷) مشخصات مورد اجاره:

مساحت --- مترمربع اعم از مفید و غیرمفید با احتساب مشاعات، پارکینگ و انباری به صورت ناخالص با حق استفاده از برق / آب / درب ها / شیشه های سالم / سایر لوازم و منصوبات و من حیث المجموع عین مستاجره با کلیه توابع و ملحقات قانونی و عرفی طی چندین جلسه بازدید به رویت مستاجر رسیده و ایشان از کم و کیف آن آگاهی کامل دارد و اقرار به وقوف بر جزئیات آن می نماید و به طور کلی هیچ نکته ای که در آینده مستاجر استناد به جهل خویش نماید باقی نمانده است.

ماده۸) انقضاء و انحلال قرارداد:

کلیه شرایط صحت قرارداد اعم از قبض و اقباض و قرائت صیغه شرعی ایجاب و قبول و غیره عملی گردید لذا این قرارداد قطعی و لازم الاجرا است و آثار قانونی آن بر طرفین مترتب است لیکن با توجه به اسقاط کافه خیارات قانونی از مستاجر که در بند ۲ ماده ۱۲ مندرج است این قرارداد صرفا به یکی از طرق ذیل الذکر قابل انحلال خواهد بود.

۸-۱) در صورتی که مدت اجاره تمام شده و مستاجر به شروط مورد توافق در این قرارداد عمل کرده باشد و اقساط مال الاجاره را به موقع پرداخته باشد عین مستاجره به ملکیت مستاجر درآمده و عقد اجاره خاتمه یافته تلقی می گردد.

۸-۲) در صورت تخلف مستاجر از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد خصوصا عدم پرداخت هریک از اقساط مال الاجاره در مواعد مقرر و سررسید معینه مندرج در ماده ۵، قرارداد بدون نیاز به اراده طرفین منفسخ می گردد.

ماده۹) قرض الحسنه:

مبلغ ((----------)) به شرح زیر از جانب مستاجر آقای / خانم ----در اختیار موجر قرار دارد و با رضایت ایشان به عنوان مبلغ قرض الحسنه در این قرارداد در نظر گرفته و تحویل موجر شد:

۹-۱) مبلغ ((---------)) در تاریخ --/--/---- به حساب خانم فریده بهزادی بانک مسکن به شماره پیگیری ---------از سوی مستاجر تسلیم موجر گردید.

موجر مستاجر شاهد۱ شاهد۲

تبصره۱: درصورت تملیک مورد اجاره به مستاجر به شرح مندرج درماده (۱۰) این قرارداد کل مبلغ قرض الحسنه فوق بابت بخشی از ثمن عین مستاجره متعلق به موجر خواهد بود فلذا مستاجر حق مطالبه و یا استرداد نخواهد داشت.

ماده۱۰) نحوه و شرایط تملیک عین مستاجره:

چنانچه مستاجر کلیه تعهدات و شروط قرارداد را در مواعد معینه ایفا نماید خصوصا اقساط مال الاجاره به شرح مندرج درماده (۵) این قرارداد را راس الموعد تسلیم موجر نماید در پایان مدت قرارداد کلیه وجوه پرداختی وی به موجر بابت اجاره بهاء و نیز مبلغ قرض الحسنه به شرح مندرج درماده (۹) که به موجر پرداخت نموده است جملگی به عنوان ثمن عین مستاجره محسوب گردیده و مورد اجاره به ملکیت مستاجر درآمده و موجر متعهد است نسبت به انجام مقدمات انتقال رسمی سند مالکیت عین مستاجره در دفترخانه اسناد رسمی به نام مستاجر اقدام نماید.

تبصره۱: کلیه هزینه های انتقال سند اعم از دارایی، شهرداری و غیره همچنین هزینه دفترخانه (حق الثبت و حق التحریر) بر عهده مستاجر خواهد بود و تنظیم و انتقال رسمی سند مالکیت مورد اجاره منوط به پرداخت وجوه مذکور در این تبصره توسط مستاجر می باشد.

تبصره۲: چنانچه مستاجر از هیچ یک از شروط قرارداد تخلف ننموده و کل مبلغ اجاره بها را بصورت یکجا و قبل از مواعد مقرر تسلیم موجر نماید از تاریخ تسویه حساب قطعی با موجر عین مستاجره به ملکیت وی درآمده و متعاقدین مکلف به اجرای ماده (۱۰) خواهند بود.

تبصره۳: مستاجر متعهد گردید ظرف مهلت یک ماه پس از حصول شرایط این قرارداد از جمله پرداخت تمامی اقساط و انجام مقدمات لازم با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی این قرارداد مطابق با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول اقدام نماید.

ماده۱۱) حل اختلاف و داوری:

در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین طرفین چه در مدت اعتبار قرارداد و چه پس از خاتمه آن که ناشی و یا در ارتباط با این قرارداد باشد از جمله اختلافات راجع به انعقاد، فسخ، انفساخ، ابطال، بطلان، اجرای تعهدات، خسارت، نحوه انجام یا عدم انجام تعهد، نقص و کلیه اختلافات راجع به ابهام در مفاد این قرارداد و حتی در مورد مطالب عنوان نشده و مسکوت و بطور کلی در هر موردی که ضرورت ایجاب نماید من جمله نحوه اجرای این قرارداد و یا تفسیر مندرجات آن موضوع از طریق داوری حل و فصل می گردد و طرفین رای داور را فصل الخطاب و قاطع دعوی تلقی می نمایند لذا وفق تبصره ذیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی متعاملین به آقای جمال باقرزاده تفویض اختیار نمودند تا در موارد لزوم نسبت به تعیین داور واحد مرضی الطرفین با حق صلح و سازش اقدام و رفع اختلاف به شرح فوق به عهده داور منتخب خواهد بود. بدیهی است رای صادره توسط داور واحد منتخب مذکور قطعی و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا تلقی می گردد. شرط داوری حاضر موافقت نامه ای مستقل از اصل قرارداد تلقی می گردد که ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم در هر حال بر متعاملین لازم الاتباع است.

موجر　　مستاجر　　شاهد۱　　شاهد۲

تبصره: دعوت از طرفین جهت حضور در جلسه داوری و ابلاغ رای داور از طریق ارسال اظهارنامه توسط واحد اظهارنامه مستقر در دادگستری و یا از طریق پست پیشتاز (به انتخاب و صلاحدید داور منتخب) به نشانی طرفین مندرج در ماده یک این قرارداد انجام خواهد شد و ارسال هر نوع مراسله به نشانی مزبور به منزله ابلاغ واقعی تلقی می گردد.

ماده۱۲) سایر شروط:

۱-۱۲) مستاجر موظف و متعهد میباشد که کلیه مبالغ قید شده در ماده ۵ قرارداد را در سررسید و مواعد توافق شده به شماره حساب اعلامی پرداخت و فیش واریز آن را به موجر تحویل نماید. در صورت عدم پرداخت هریک از این مبالغ قرارداد منفسخ میگردد.

۲-۱۲) اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن به اعلی مرتبه فاحشا و افحشا و تدلیس از مستاجر به عمل آمد.

۳-۱۲) مستاجر حق انتقال قرارداد و انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا جزئا یا کلا به هیچ صورت و لو از طریق عقود معین و یا غیر معین به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی یا عمومی ندارد و مورد اجاره صرفا با وصف قید مباشرت جهت سکونت مستاجر و افراد تکفل وی، همسر و فرزندان ایشان در اختیار مستاجر است.

۴-۱۲) مستاجر متعهد به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد.

۵-۱۲) مستاجر متعهد به جبران کلیه خسارت وارده به عین مستاجره اعم از جبران کسر و انکسارات درب و پنجره ها و شیشه و یراق آلات و متعلقات مورد اجاره می باشد حتی در صورت عدم تعدی یا تفریط.

۶-۱۲) مالیات مستغلاتی و عوارض شهرداری و تعمیرات کلی و تعمیرات جزئی که جهت استفاده بهتر باشد از هر جهت بر عهده مستاجر است.

۷-۱۲) پرداخت کلیه هزینه های متعلق به عین مستاجره خصوصا آب / برق / گاز / تلفن / حق شارژ / فاضلاب شهری و غیره بر عهده مستاجر است در هنگام انقضاء قرارداد و مفاصا حساب مربوطه را ارائه نماید.

۸-۱۲) تمدید قرارداد اجاره و یا کلیه مهلتها و مواعد فقط با رضایت کتبی طرفین میسر است.

۹-۱۲) تا قبل از تملک مورد اجاره، مستاجر حق اعمال هیچگونه تغییر در مورد اجاره چه به صورت کلی و یا جزئی را ندارد مگر آنکه قبلا رضایت کتبی موجر را اخذ نموده باشد.

۱۰-۱۲) اقامتگاه طرفین این قرارداد از نظر ارسال هرگونه مراسله اعم از ابلاغ، اخطاریه، اظهارنامه و غیره همان است که در ماده(۱) این قرارداد مندرج است لذا طرفین توافق نمودند ارسال هر نوع مراسله به نشانی مزبور به منزله ابلاغ به شخص ایشان تلقی گردد.

۱۱-۱۲) مستاجر متعهد است دستور العملها و راهنمایهای موجر را در خصوص چگونگی حفاظت از مورد اجاره رعایت نماید.

موجر　　مستاجر　　شاهد۱　　شاهد۲

این قرارداد در صحت و سلامت کامل طرفین در مورخ --/--/---- در شهر اصفهان و در دو نسخه متحد المتن که اعتبار هریک در حکم واحد است تهیه و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردید. در صورت تعارض نسخ، نسخه نزد شرکت مناط اعتبار می باشد.

توجه: از آنجاکه توضیحات کامل به مستاجر محترم داده شده است و شرایط پرداخت و قرارداد به ایشان تفهیم گردیده است، لذا از زمان انعقاد قرارداد به مدت (سه روز) چنانچه مستاجر تمایل به فسخ قرارداد داشت مبلغ پرداختی شما با کسر هزینه های بالاسری و ۱% مبلغ کل قرارداد بابت خسارت فسخ قرارداد، برگشت می یابد. لذا در هنگام عقد قرارداد و پس از مطالعه آن و قبل از امضای قرارداد در صورت هرگونه ابهام با مشاوران خود و یا مشاوره حقوقی شرکت مشورت و سپس مبادرت به امضای قرارداد نمایید. مضافاً چنانچه مهلت (سه روز) بگذرد طبق مفاد قرارداد فی مابین عمل می شود.

*** کلیه وجوه پرداختی به حساب بانک مسکن شماره کارت: ۶۲۸۰۲۳۱۵۴۵۹۱۵۱۹۰ شماره شبا: ۱۳۰۱۰۶۹۴۷۶۱۰۰۰۰۰۴۰۰۱۴۰۳۹۳ شماره حساب: ۱۳۰۱۰۶۹۴۷۶۱ به نام خانم فریده بهزادی واریز گردد.**

موجر　　مستاجر　　شاهد۱　　شاهد۲